

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2423/2533

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์
นายประกอบ สุขลักษณะ
นายมนัส สะอาดหัว

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 297

โจทก์ร่วมมีเรื่องขัดแย้งกับบุตรจำเลยและเป็นฝ่ายไปที่บ้านจำเลย ถึงแม้จำเลยด่าโจทก์ร่วมแต่ก็ยังไม่มีความผิดอื่นให้เห็นว่าจำเลยสมัครใจจะเข้าต่อสู้กับโจทก์ร่วมด้วยกำลังกาย นอกจากนี้โจทก์ร่วมรูปร่างใหญ่ แข็งแรง และหนุ่มกว่าจำเลย หากสู้กันตัวต่อตัวแล้วจำเลยสู้โจทก์ร่วมไม่ได้ ยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยสมัครใจวิวาทต่อสู้กับโจทก์ร่วม ดังนั้น การที่โจทก์ร่วมเข้าชกและกอดปล้ำจำเลยไว้เป็นเวลานาน และหากยังกอดปล้ำจำเลยต่อไปอาจทำให้จำเลยได้รับอันตรายแก่กายได้จึงเป็นภัยอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภัยอันตรายที่ใกล้จะถึงจำเลยใช้มีดแทงโจทก์ร่วม 2 ที ก็เพื่อให้พ้นจากการกอดปล้ำของโจทก์ร่วมเท่านั้น การกระทำของจำเลยจึงเป็นการป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมเป็นอาวุธแทงทำร้ายร่างกายผู้เสียหายโดยเจตนาฆ่า ผู้เสียหายไม่ถึงแก่ความตายแต่ได้รับอันตรายสาหัสขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐ และริบมีดของกลาง

ระหว่างพิจารณา ผู้เสียหายร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๗ จำคุก ๖ ปี ริบผิดของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า วันเกิดเหตุโจทก์ร่วมมีเรื่องขัดแย้งกับบุตรจำเลยซึ่งไปขาย ก่วยเดี่ยวแถวบ้านโจทก์ร่วม แล้วโจทก์ร่วมได้ไปบ้านจำเลยจำเลยด่าโจทก์ร่วม โจทก์ร่วมโกรธจึงปรี่เข้าไปชกจำเลย แล้วโจทก์ร่วมกับจำเลยกอดปล้ำกันนานพอสมควร จำเลยจึงใช้มีดแทงโจทก์ร่วม ๒ ที เห็นว่า โจทก์ร่วมมีเรื่องขัดแย้งกับบุตร จำเลยและเป็นฝ่ายไปที่บ้านจำเลย ถึงแม้จำเลยด่าโจทก์ร่วมแต่ก็ยังไม่มีความผิดอื่นให้เห็นว่าจำเลยสมควรใจจะเข้าต่อสู้กับโจทก์ร่วมด้วยกำลังกายนอกจากนี้โจทก์ ร่วมรูปร่างใหญ่ แข็งแรง และหนุ่มกว่าจำเลย หากสู้กันตัวต่อตัวแล้ว จำเลยสู้โจทก์ ร่วมไม่ได้ จึงยังฟังไม่ได้ว่าจำเลยสมควรใจวิวาทต่อสู้กับโจทก์ร่วมดังนั้น การที่โจทก์ ร่วมเข้าชกและกอดปล้ำจำเลยไว้เป็นเวลานาน และหากยังกอดปล้ำจำเลยต่อไปอาจ ทำให้จำเลยได้รับอันตรายแก่กายได้ จึงเป็นภยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอัน ละเมิดต่อกฎหมายและเป็นภยันตรายที่ใกล้จะถึง จึงเห็นได้ว่าจำเลยใช้มีดแทงโจทก์ ร่วมก็เพื่อให้พ้นจากการกอดปล้ำของโจทก์ร่วมเท่านั้น หากไม่ใช้มีดแทงโจทก์ร่วมก็ ยากที่จะพ้นจากการกอดปล้ำของโจทก์ร่วมได้ การกระทำของจำเลยจึงเป็นการ ป้องกันตัวพอสมควรแก่เหตุ

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ มีผิดของกลางไม่ใช่ทรัพย์สินที่ได้ใช้ในการกระ ทำความผิดจึงไม่ริบ.

(พิชิต พรหมพิทักษ์กุล-ปรีชา ธนानันท์-บุญศรี กอบบุญ)

ศาลจังหวัดนครสวรรค์ - นายสมชัย เตชะอังกูร

ศาลอุทธรณ์ - นายไสภณ รอดหิรัญ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ